

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4155/2543

บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 8, มาตรา 40 วรรคหนึ่ง
ป.รษฎากร มาตรา 65

โจทก์เช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก่อสร้างอาคารตึกแถวลงบนที่ดินดังกล่าว โจทก์มีสิทธินำอาคารตึกแถวที่ปลูกสร้างให้บุคคลภายนอกเช่าได้ โดยบุคคลภายนอกผู้เช่าต้องชำระเงินช่วยค่าก่อสร้างให้โจทก์ เมื่อชำระครบถ้วนแล้ว โจทก์จะจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลภายนอกเป็นการตอบแทนและผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าให้โจทก์ตามสัญญาอีกเงินช่วยค่าก่อสร้างที่โจทก์เก็บจากผู้เช่าดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าที่ได้ชำระให้ล่วงหน้าและเป็นเหตุให้ค่าเช่าที่จะต้องชำระรายเดือนลดลงต่ำกว่ามูลค่าของค่าเช่าที่แท้จริงเงินช่วยค่าก่อสร้างที่โจทก์ได้รับจากผู้เช่าจึงต้องรวมถือเป็นค่ารายปีด้วย

การเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล คิดจากกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการของนิติบุคคลนั้น ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 หากไม่มีกำไรสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีคือจำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ ดังนั้น แม้โจทก์จะนำเงินช่วยค่าก่อสร้างไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วโจทก์ก็ต้องนำเงินช่วยค่าก่อสร้างดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่ามารวมคำนวณเป็นค่ารายปีเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินด้วย เพราะเป็นภาษีคนละประเภทที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

โจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารตึกแถว
นำออกให้บุคคลภายนอกเช่าเป็นเวลา 30 ปี สัญญาเช่าที่ดินระบุว่า ในระหว่างอายุ
สัญญาถ้าสัญญาเช่าระงับลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆผู้เช่ายินยอมให้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งหมดที่มีอยู่ในที่เช่าที่เป็นกิจการของโครงการทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้
เช่าทั้งสิ้น เมื่อช่วงเวลาเกิดเหตุคดีนี้ยังอยู่ในอายุสัญญาเช่าบรรดาอาคารและสิ่งปลูก
สร้างต่างๆจึงยังเป็นของโจทก์อยู่ โจทก์จึงมีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม
มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ มาตรา 40

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโจทก์ได้
ก่อสร้างอาคารตึกแถว 4 ชั้นครึ่ง และอาคารตึกแถวชั้นเดียวบนที่ดินดังกล่าว โจทก์มี
สิทธิที่จะนำอาคารตึกแถวที่ปลูกสร้างบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าว
ให้บุคคลภายนอกเช่าได้ ตามระยะเวลาที่โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินไว้กับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้บุคคลภายนอกผู้เช่าจะต้องชำระเงินช่วยค่าก่อสร้างให้โจทก์และ
เมื่อชำระครบถ้วนแล้ว โจทก์จะจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลภายนอกผู้
เช่าเป็นการตอบแทนและโจทก์ได้นำเงินช่วยค่าก่อสร้างที่ได้รับไปเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลแล้วนอกจากนี้บุคคลภายนอกจะต้องชำระค่าเช่าให้โจทก์เป็นรายเดือนตาม
สัญญาเช่าที่ทำไว้ต่อกัน เมื่อเดือนมีนาคม 2541 พนักงานเก็บภาษีของจำเลยได้แจ้ง
ประเมินค่ารายปีของปี 2541 เพื่อให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของตึกแถวเลข
ที่ 19/1 ถึง 19/31, 21/1 ถึง 21/36, 23/1 ถึง 23/144, 25/1 ถึง 25/4, 27/1 ถึง
27/12, 246/1 ถึง 246/8 และ 29/1 ถึง 29/122 เป็นเงิน 102,143,990.39 บาท ค่า
ภาษี 12,645,585.34 บาท การประเมินค่ารายปีของจำเลยไม่ถูกต้องเพราะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินนำเงินช่วยค่าก่อสร้างของตึกแถวแต่ละห้องมารวมคำนวณค่าราย

ปีด้วย ทั้งตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 บัญญัติว่า "ค่ารายปีนี้ท่านให้เจ้าของเป็นผู้เสีย" โจทก์มิใช่เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นเพียงผู้เช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย โจทก์จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีและไม่ใช่นักประเมิน โจทก์ได้อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอพิจารณาการประเมินใหม่และโจทก์ได้นำเงินค่าภาษีตามที่ได้รับแจ้งชำระให้จำเลยแล้ว ต่อมา จำเลยได้มีหนังสือชี้ขาดให้โจทก์ชำระค่าภาษีจำนวน 12,645,585.34 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดของจำเลย ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเพิกถอนคำชี้ขาดของจำเลย หรือพิพากษาแก้ไขใบแจ้งการประเมินโดยกำหนดค่ารายปีใหม่เป็นเงิน 7,208,478.02 บาท เป็นเงินค่าภาษี 901,059.75 บาท และให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 12,497,462.28 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 11,744,525.58 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องตลอดไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ตามสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับผู้เช่ากำหนดให้ผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนยังกำหนดให้ผู้เช่าชำระเงินกินเปล่าหรือเงินช่วยค่าก่อสร้างแก่โจทก์ เงินกินเปล่าหรือเงินช่วยค่าก่อสร้างที่ผู้เช่าต้องชำระให้แก่โจทก์ตามสัญญา จึงเป็นผลประโยชน์และรายได้อย่างอื่นที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่โจทก์เพื่อจะได้สิทธิในการเช่าอาคารของโจทก์ ดังนั้น เงินกินเปล่าหรือเงินช่วยค่าก่อสร้างและค่าเช่า จึงเป็นผลประโยชน์ที่โจทก์ได้รับจากการให้เช่าอาคาร เงินกินเปล่าหรือเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างที่ผู้เช่าชำระให้โจทก์ในวันทำสัญญาเช่าจึงเป็นค่าเช่าที่ชำระล่วงหน้า ส่วนเงินกินเปล่าหรือเงินช่วยค่าก่อสร้างของห้องเช่าแต่ละห้องย่อมถือเป็นค่าเช่าที่ชำระล่วงหน้านำมาคำนวณค่ารายปีได้ ที่โจทก์อ้างว่านำเงินช่วยค่าก่อสร้างไปชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วนั้นเป็นคนละกรณีกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ไม่เป็นการจัดเก็บซ้ำซ้อน จำเลยกำหนดค่ารายปีเพื่อประเมินภาษีปี 2541 ของอาคารพิพาทโดยถือเอาค่ารายปีของปี

2540 เป็นหลักในการกำหนดค่ารายปี ซึ่งโจทก์ได้ชำระค่าภาษีประจำปี2540 ตามการประเมินแล้ว การประเมินจึงชอบด้วยกฎหมายตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ระหว่างโจทก์กับการรถไฟ ระบุว่า "เมื่อครบกำหนดเวลาเช่าที่ดินเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ 30 ปีแล้ว ผู้เช่ายอมให้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที" ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างอายุสัญญาเช่า กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังไม่ตกเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย โจทก์ยังเป็นเจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอยู่ ทั้งโจทก์เป็นผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เช่ากับเป็นผู้ยื่นคำขอเลขหมายประจำบ้านในอาคารที่ก่อสร้างจึงถือได้ว่าโจทก์เป็น เจ้าของทรัพย์สินจึงมีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 40 และสัญญาเช่าระหว่างการรถไฟกับโจทก์ก็ระบุในข้อสัญญาไว้ให้โจทก์เป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินดังกล่าว การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย หากโจทก์มีสิทธิจะได้คืนค่าภาษี โจทก์ก็ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินที่จะได้รับคืน ขอให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นอันยุติว่าโจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย โจทก์ได้ก่อสร้างอาคารตึกแถวลงบนที่ดินดังกล่าว โจทก์มีสิทธินำอาคารตึกแถวที่ปลูกสร้างให้บุคคลภายนอกเช่าได้ โดยบุคคลภายนอกผู้เช่าต้องชำระเงินช่วยค่าก่อสร้างให้โจทก์ เมื่อชำระครบถ้วนแล้วโจทก์จะจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลภายนอกเป็นการตอบแทน และผู้เช่าจะต้อง

ชำระค่าเช่าให้โจทก์ตามสัญญาอีกปีละ 10,327.20 บาท ถึง 21,813.60 บาท ต่อหนึ่งห้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้คิดค่ารายปีของตึกแถวโจทก์ โดยเอาค่ารายปีของปีที่แล้วมาคิดจากการประเมินค่ารายปีเป็นเงิน 102,143,990.39 บาท คิดเป็นค่าภาษีเป็นเงิน 12,645,585.34 บาท ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้คิดค่าภาษีจากโจทก์ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการประเมินค่ารายปีนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำเงินช่วยค่าก่อสร้างมารวมเป็นค่าเช่าเพื่อคิดคำนวณเป็นค่ารายปีด้วย เห็นว่า เงินช่วยค่าก่อสร้างที่โจทก์เก็บจากผู้เช่านั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าที่ได้ชำระให้ล่วงหน้าและเป็นเหตุให้ค่าเช่าที่จะต้องชำระรายเดือนลดลงต่ำกว่ามูลค่าของค่าเช่าที่แท้จริงซึ่งจำเลยควรจะได้รับ ดังนั้น เงินช่วยค่าก่อสร้างที่โจทก์ได้รับจากผู้เช่าจึงต้องรวมถือเป็นค่ารายปีด้วยตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินมาตรา 8 ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ได้นำเงินช่วยค่าก่อสร้างไปเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว การเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากเงินจำนวนนี้อีกจึงเป็นการซ้ำซ้อนนั้น เห็นว่าการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดจากรายได้กำไรสุทธิจากการประกอบกิจการของนิติบุคคลนั้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 หากไม่มีกำไรสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากรายปี คือจำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ แม้วานิติบุคคลนั้นจะประกอบกิจการขาดทุนก็ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 จึงเป็นภาษีคนละประเภทที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน และที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์มิใช่เจ้าของทรัพย์สินจึงไม่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 40 วรรคแรก นั้น เห็นว่า โจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารตึกแถว 4 ชั้นครึ่งเพื่อนำออกให้บุคคลภายนอกเช่าเป็นเวลา 30 ปี แต่ปรากฏตามสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมายเลข 7 ข้อ 22 ระบุว่า "ในระหว่างอายุสัญญา ถ้าสัญญาเช่าระงับลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ผู้เช่ายินยอมให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่มีอยู่ในที่เช่าที่เป็นกิจการของโครงการทั้งหมดตก

เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น" ดังนี้เมื่อในช่วงเวลาเกิดเหตุคดีนี้ยังอยู่ในอายุสัญญาเช่า บรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จึงยังเป็นของโจทก์อยู่ ประกอบกับโจทก์ทำสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยตามสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมายเลข 7 ข้อ 7 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าค่าภาษีโรงเรือนและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและอาคารอันสืบเนื่องจากการเช่าที่ดินตามสัญญานี้ ผู้เช่า (หมายถึงโจทก์) เป็นผู้เสียเองทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาถึงกรณีที่ในปี 2536 ถึงปี 2540 โจทก์ก็เป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาโดยตลอด ตามเอกสารหมายเลข 1 ถึง 6 จึงต้องถือว่าโจทก์มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน"

พิพากษายืน

(มงคล ทับเที่ยง-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสารวงศ์-สบโชค สุขารมณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ